

刑法
No208

H21-18

(配点: 3)

月 日

月 日

次のアからオまでの各記述を検討し、正しい場合には1を、誤っている場合には2を選びなさい。(改)

- ア. 犯罪行為を組成した物が共犯者に属するときは、その物を没収することができない。
- イ. 死刑又は無期拘禁刑を減軽して有期拘禁刑とするときは、その長期を20年とする。
- ウ. 前に拘禁刑以上の刑に処せられたことがない者が5年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金の言渡しを受けたときは、情状により、裁判が確定した日から1年以上5年以下の期間、その執行を猶予することができる。
- エ. 法律を知らなかったとしても、そのことによって、罪を犯す意思がなかったとすることはできないが、情状により、法律上の減軽のみならず、更に酌量減軽もすることができる。
- オ. 拘禁刑に処せられた者に改悛の状があるときは、有期刑についてはその刑期の2分の1を経過した後、仮に釈放することができる。

*平成25年法律第49号により、従来から存在する執行猶予を「刑の全部の執行猶予」とし、それに加えて「刑の一部の執行猶予」を創設する、という改正がなされたため、肢ウで言及される執行猶予は、「刑の全部の執行猶予」を意味することになる。

No208	刑罰論							正答率				
H21-18	正解	ア	2	イ	2	ウ	2	エ	1	オ	2	11%

ア 誤っている

最判昭25.5.9は、19条2項にいう「犯人」には、共犯者を含むとしている。その理由として、判例は、「犯罪行為に供した物でそれが犯人以外の者に属しないときは没収され得るのであって、そのいわゆる『犯罪行為』とは単に被告人自身の犯罪行為だけでなく共犯者の行為をも含むことは、ほとんど議論の余地がない」ということを挙げている。本記述では、犯罪行為を組成した物が共犯者に属しているので、19条2項にいう「犯人以外の者に属しない物」に該当し、没収することができる。

イ 誤っている ★

14条1項は、「死刑又は無期拘禁刑を減軽して有期拘禁刑とする場合においては、その長期を30年とする」と規定している。これは、法律上の減軽の限界を定めたものであるといえる。

ウ 誤っている

25条1項は、「3年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金の言渡しを受けたときは、情状により、……その刑の全部の執行を猶予することができる」と規定している。これは、犯情により、必ずしも刑の執行を必要としない場合に一定期間その執行を猶予し、猶予期間を無事経過したときは刑罰権を消滅させる制度である。

エ 正しい

38条3項は、「法律を知らなかったとしても、そのことによって、罪を犯す意思がなかったとすることはできない。ただし、情状により、その刑を減軽することができる。」と規定している。また、67条は、「法律上刑を加重し、又は減軽する場合であっても、酌量減軽をすることができる。」と規定している。これは、法律上の減軽をした場合でも、なおその処断刑が重過ぎる場合があるためである。

オ 誤っている ★

28条は、「拘禁刑に処せられた者に改悛の状があるときは、有期刑についてはその刑期の3分の1を……経過した後、……仮に釈放することができる」と規定している。仮釈放とは、自由刑の執行は完了していないが、それまでの執行状況からみて、もはや執行を継続する必要性が認められないときに、受刑者を仮に釈放し、刑期の残余の期間を無事に過ごした場合には、刑の執行を免除する制度である。我が国においては、仮釈放は、主として受刑者の改善更正を目的とした刑の執行の一形態であると解されている。